

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 건설근로자 특별교육 미 실시

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 영농편의를 위해 ‘[REDACTED]지구 수리시설개보수사업(이하 “[REDACTED]”라 한다)’을 [표 1]과 같이 시행하고 있으며,

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	주요공종	사업비 (백만 원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

이에 대한 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 「산업안전보건법」에서는 건설근로자 안전사고 예방을 위해 거푸집 조립·해체 작업 등을 실시하기 전에 근로자에게 특별교육하도록 규정하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육) 및 같은 법 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)에 따르면 사업주는 별표 4, 별표 5에 따라 근로자에게 정기 교육, 채용 시 교육, 작업내용 변경 시 교육, 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육(이하 “특별교육”이라 한다)을 실시해야 한다.

같은 법 시행규칙 별표 5에 따르면 거푸집·비계의 조립·해체 또는 변경하는 작업 등과 같은 작업¹⁾을 실시하도록 규정하고 있고,

별표 4 특별교육에 대한 교육대상과 교육시간에 따르면 ① 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제 근로자의 경우 2시간 이상, ②일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자를 제외한 근로자의 경우 16시간 이상 등으로 [표 3]과같이 규정하고 있다.

[표 3] 특별교육 교육대상과 교육시간

교육과정	교육대상	교육시간
특별교육	1) 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자: 별표 5 제1호라목(제39호는 제외한다)에 해당하는 작업에 종사하는 근로자에 한정한다.	2시간 이상
	2) 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자: 별표 5 제1호라목제39호에 해당하는 작업에 종사하는 근로자에 한정한다.	8시간 이상
	3) 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자를 제외한 근로자: 별표 5 제1호라목에 해당하는 작업에 종사하는 근로자에 한정한다.	가) 16시간 이상(최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시 가능) 나) 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상

자료: 부서 제출자료 재구성

1) 특별교육 대상 작업명

1. 밀폐된 장소에서 하는 용접작업
2. 폭발성·인화성물질 취급작업
3. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반·암석 굴착작업
4. 동바리 설치·해체하는 작업
5. 거푸집·비계의 조립·해체 또는 변경하는 작업 등

公社「공사감독업무지침」 제35조(안전관리) 제1항에 따르면 감독원은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 「산업안전보건법」에 따라 시공자가 현장규모와 작업내용을 고려하여 안전조직²⁾을 갖추도록 하여야 하고 관련법의 해당규정에 명시된 업무³⁾의 수행 여부를 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 사업주는 「산업안전보건법 시행규칙」에 따라 특별교육 대상 작업을 하는 경우에는 특별교육을 실시하고 이를 기록·관리해야 하며,

공사감독원은 공사 중 발생할 수 있는 안전사고의 예방을 위해 수급인이 관련 규정에 따라 안전교육을 실시하는지 여부를 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■■■ 건설 현장의 경우에는 <그림 2>와 같이 거푸집 조립·해체 작업을 실시하는데도 사업주가 「산업안전보건법 시행규칙」에 따른 특별교육을 실시하지 않고 작업을 실시한 사실이 있다.

<그림 2> 현장 내 거푸집 조립·해체 작업 실시

2) 1. 안전보건관리책임자 선임, 2. 관리감독자지정, 3. 안전관리자 배치, 4. 보건관리비 배치, 5. 안전보건총괄책임자 선임, 6. 안전·보건에 관한 노사협의체 운영

3) 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자) 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령(위험성평가의 실시에 관한 사항과 안전보건규칙에서 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 사항)으로 정하는 사항



그 결과 「산업안전보건법」에 따른 건설 현장 위험 공중에 관한 건설근로자 특별교육을 실시하지 않아 근로자가 안전 의식 결여로 안전사고로 인명피해가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 지적사항에 대해서는 조속한 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장(■■■■지사장)은 「산업안전보건법 시행규칙」 제26조에 따라 유해하거나 위험한 작업에 필요한 특별교육을 근로자에게 실시하도록 관련 직원 교육 등을 실시하시기 바랍니다.(통보)